

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אברהם בצלאל

פ/25/3121

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר מידע לריכוז דוחות חניה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4ב70. 1. בפקודת התעבורה,¹ אחרי סעיף 3ב70 יבוא :

"מאגר מידע לריכוז 4ב70. (א) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ינהל דוחות חניה מאגר מידע שבו ייכללו הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ב), לגבי כל רכב שניתנה לבעליו הודעת תשלום קנס בשל עבירת חניה (בסעיף זה – מאגר המידע).

(ב) מאגר המידע יכלול את הפרטים המפורטים להלן :

(1) שמו הפרטי של בעל הרכב, שם משפחתו ומספר הזהות שלו;

(2) תיאור העובדות המהוות עבירת חניה, והמקום והזמן שבהם בוצעה עבירת החניה;

(3) לעניין הודעת תשלום קנס הנסמכת על צילום – הצילום הנוגע בדבר;

(4) התאריך האחרון לתשלום הקנס.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

(ג) מאגר המידע יהיה זמין באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובכל דרך נוספת שיקבע השר, ויכלול הוראות מפורטות וברורות לעניין אופן תשלום הקנס ואופן הגשת ערעור על הודעת תשלום קנס.

(ד) על מאגר המידע יחולו ההוראות החלות על מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981² ובלבד שהמבקש לעיין במאגר המידע הזדהה באופן אלקטרוני, ושבא כוחו לעניין זכות העיון במאגר אינו תאגיד.

(ה) (1) מצא אדם שמידע על רכב שבבעלותו הנכלל במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי הוא לפנות למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו (בסעיף זה – בקשה).

(2) משרד התחבורה והבטיחות בדרכים יודיע למבקש על החלטה בבקשה; החליט המשרד להיעתר לבקשה, יבצע את השינויים הנדרשים במאגר המידע, בתוך פרק זמן שיקבע השר.

(ו) השר רשאי להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין –

(1) עדכון המידע הכלול במאגר המידע;

(2) דרכים להגשת בקשה;

(3) תוכן ההודעה על החלטת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בבקשה, ודרכי מסירתה למבקש."

² ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

דברי הסבר

מטרתה של הצעת חוק זו היא לספק לכל אזרח במדינה גישה נוחה למאגר מידע ממשלתי, המרכז את כל דוחות החניה שניתנו כנגד רכב שנמצא בבעלותו, ובכך למנוע פערי מידע בנושא והצטברות של ריביות מנופחות על הקנסות בשל פערים אלו. לפי המוצע, המאגר יכלול גם הוראות מפורטות וברורות לעניין אופן תשלום הקנס ואופן הגשת ערעור על הודעת תשלום קנס.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/4026/24), על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/227/25) ועל ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ועאידה תומא סלימאן (פ/1124/25).

הצעת החוק זהה לפ/1124/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)